

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2281/2542

นายบุญเกียรติ เจนบุญลาภ กับพวก
บริษัทออนป้าทาวเวอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 22 (1)

ข้อตกลงตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นเรื่องระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 มีผลผูกพันเฉพาะโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 เท่านั้น แม้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 (1) บัญญัติห้ามโฆษณาข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หากมีการฝ่าฝืนก็เป็นเรื่องผิดต่อ พ.ร.บ. ดังกล่าว และอาจถูกห้ามมิให้กระทำการโฆษณาที่ผิดความจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในกรณีอื่น การโฆษณาข้อความดังกล่าวจึงหาทำให้สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์จำเลยขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองทำสัญญาจะซื้ออาคารชุดโครงการออนป้าทาวเวอร์จากจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยทั้งสองผิดสัญญา กล่าวคือ จำเลยทั้งสองได้นำที่ดินส่วนที่จะต้องสร้างเป็นสวนพักผ่อนตามใบโฆษณาขายไปปลูกสร้างเป็นตึกแถว ๕ ชั้นรวม ๒๐ ห้อง ปิดบังห้องชุดบางส่วน of โจทก์ทั้งสอง ตลอดจนพลาซ่า (ห้างหรือตลาด) และร้านค้า นอกจากนี้จำเลยทั้งสองยังดัดแปลงพลาซ่า (ห้างหรือตลาด) เป็น

ห้องพักอาศัยธรรมดา เป็นเหตุให้ห้องชุดที่โจทก์ทั้งสองซื้อเสื่อมราคา เสียทัศนียภาพ การกระทำของจำเลยเป็นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง เป็นการต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารพาณิชย์ ที่ปิดบังอาคารชุดอเนกประสงค์ เพื่อปรับให้เป็นสวนพักผ่อน และดำเนินการ ตกแต่งห้องที่โจทก์ทั้งสองซื้อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง เองเพื่อโอนให้แก่โจทก์ทั้งสองต่อไป หากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถ ดำเนินการได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินค่างวดต่าง ๆ ที่โจทก์ทั้งสองได้ชำระให้ แก่จำเลยทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน ๘๓๔,๕๐๑.๓๗ บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมิได้โฆษณาเพื่อลวงขายอันเป็นการฉ้อฉล โจทก์ทั้งสอง ในการโฆษณาเพียงแต่โฆษณาขายห้องชุดในอาคารอเนกประสงค์ให้ แก่บุคคลทั่วไปและตามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองก็มี ข้อความระบุว่า ข้อความใดในเอกสารหรือคำโฆษณาอื่นใดที่มีมาก่อนทำสัญญานี้ไม่ ผูกพันผู้จะขาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดถือข้อความและเอกสารตามสัญญานี้ เป็นข้อปฏิบัติต่อกันทุกประการ จำเลยทั้งสองมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ทั้งสองจึง ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย และจำเลยทั้งสองมีสิทธิรับมัดจำที่โจทก์ทั้งสองวางไว้ ได้ตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในสัญญาจะซื้อจะขายได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ข้อความในเอกสารหรือคำโฆษณาอื่นที่มีมาก่อนทำสัญญาย่อมไม่ผูกพันผู้จะขาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดถือข้อความและเอกสารตามสัญญาเป็นข้อปฏิบัติต่อกันทุกประการ แสดงว่าในการซื้อขายห้องชุดพิพาทระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ ประสงค์จะผูกพันกันตามสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น มิได้ประสงค์จะผูกพันกันตามใบโฆษณา การซื้อขายห้องชุดระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ ๑ จึงมิใช่เป็นการขายตามคำพรรณนา ที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่า ข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ (๑), (๕) จึงเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น เห็นว่า ข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ ๑ มีผลผูกพันเฉพาะโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ ๑ เท่านั้น แม้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๒ (๑) บัญญัติห้ามโฆษณาข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หากมีการฝ่าฝืนก็เป็นเรื่องผิดต่อ พ.ร.บ. ดังกล่าวและอาจถูกห้ามมิให้กระทำการโฆษณาที่ผิดความจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในกรณีอื่น การโฆษณาข้อความดังกล่าวจึงหาทำให้สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์จำเลยขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

ศาลอุทธรณ์ - นายเฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ